

Projeto de Lei nº 83 /2023
Deputado(a) Carlos Búrigo + 1 Dep(s)

Institui o Programa JURO ZERO RS e destina os recursos previstos no artigo 17, § 1º, da Lei nº 15.642, de 31 de maio de 2021, do lucro líquido da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul, do BADESUL Desenvolvimento – Agência de Fomento S.A e dá outras providências.(SEI 4095-0100/23-3)

Art. 1º - Fica instituído o Programa JURO ZERO RS, que consiste no subsídio pelo Estado do Rio Grande do Sul dos juros remuneratórios devidos e pagos nas operações de crédito contratadas por microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte, que exerçam atividade industrial ou mercantil, em instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, inclusive cooperativas de crédito, vinculados ao Sistema Financeiro Estadual.

Parágrafo único: Para fins de operacionalização do Programa, ficam destinados os seguintes recursos:

I – os recursos provenientes do retorno de cada parcela do financiamento do FUNDOPEM/RS, previstos no art. 17, §1º da Lei nº 15.642, de 31 de maio de 2021;

II – 15 % do lucro líquido anual da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul;

III – 15% do lucro líquido anual do BADESUL Desenvolvimento – Agência de Fomento S.A.

Art. 2º - O subsídio recebido não poderá ser utilizado para o pagamento de:

I – multas e juros moratórios devidos pelos beneficiários, por atraso no cumprimento de obrigações contratuais junto às instituições financeiras contratadas;

II – subsídios financeiros de operações de crédito inadimplidas ou em inadimplemento;

III – subsídios financeiros de operações de crédito renegociadas ou refinanciadas, bem como as que a estas sucederem; e

IV – tarifa de abertura de crédito (TAC), tarifa de cobrança, tarifa de boleto ou quaisquer outras taxas.

Art. 3º - Os recursos destinados pelo Estado do Rio do Sul ao subsídio dos juros remuneratórios serão pagos, mediante ressarcimento, observado o limite previsto no art. 1º, caput, aos agentes do Sistema Financeiro Estadual que anuírem com a participação na operacionalização do Programa JURO ZERO RS, os quais serão responsáveis pelo repasse às instituições financeiras descritas no art. 1º, *caput*, a si vinculadas.

Art. 4º Terão direito ao subsídio de que trata o artigo 1º desta Lei os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte que preencham os seguintes requisitos:

I – comprovar o enquadramento na condição de microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e da classificação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;

II – possuir matriz ou unidade filial em funcionamento no Estado do Rio Grande do Sul;

III – possuir inscrição (MEI) ou registro empresarial da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul;

IV – comprovar a regularidade fiscal perante a Receita Estadual.

V – firmar, por seu representante legal, autodeclaração vinculando a utilização do valor recebido na operação de crédito à atividade econômica exercida.

Parágrafo único. O preenchimento dos requisitos não gera o direito à obtenção do crédito, ficando a cargo da instituição financeira a análise sobre a viabilidade de sua concessão.

Art. 5º - O benefício estabelecido no Programa JURO ZERO RS, com o subsídio dos juros remuneratórios, restringe-se ao período de carência e às parcelas adimplidas até a data de vencimento.

Art. 6º - Fica criado o Conselho de Supervisão do Programa Juro Zero RS, composto pelos titulares das seguintes Secretarias e órgãos:

I – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o presidirá; II – Secretaria da Fazenda;
III – Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul; IV- BADESUL Desenvolvimento – Agência de Fomento S.A.

§1º - As reuniões do Conselho de Supervisão do Programa Juro Zero RS serão convocadas pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico e ocorrerão com a presença de todos os seus integrantes.

§2º - No caso de impossibilidade de comparecimento dos titulares das Secretarias e órgãos descritos no §1º deste artigo, deverão comparecer os seus substitutos legais.

§3º - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico dará o suporte operacional para as reuniões do Conselho.

§4º - Quando houver deliberação do Conselho, a Procuradoria-Geral do Estado será solicitada à dirimir eventuais questionamentos.

Art. 7º - Compete ao Conselho de Supervisão do Programa Juro Zero RS:

I – definir anualmente, os valor contratual máximo disponibilizado aos Microempreendedores Individuais, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

II – definir, anualmente, os prazos de carência e amortização das operações; III- definir, anualmente, o limite das taxas de juros remuneratórios;

III – estabelecer, anualmente, a data limite para a concessão das operações de crédito com juros subsidiados pelo JURO ZERO RS; e

IV – regulamentar, por meio de Resolução, a operacionalização anual do Programa Juro Zero RS.

Parágrafo único – Na prestação de contas dos recursos recebidos pelo Programa JURO ZERO RS, o beneficiário deverá apresentar notas fiscais de compras de bens, estoques e serviços realizados integralmente através de pessoas físicas e jurídicas com sede ou filial no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 8º - Para fins de ressarcimento, acompanhamento, empenho, liquidação e fiscalização do valor correspondente aos juros subsidiados pelo Estado, os agentes do Sistema Financeiro Estadual encaminharão à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, mensalmente, relatório pormenorizado das operações de crédito concedidas, separando-as em operações destinadas a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º O relatório de que trata o *caput* deste artigo deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – período de referência;

II – número e data do contrato, número de inscrição do beneficiário no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

III – valor financiado, número de parcelas de amortização e saldo a pagar, atualizado com as estimativas mensais futuras de ressarcimento dos juros remuneratórios, com base nas operações já contratadas e ativas no âmbito do Programa Juro Zero RS;

IV – valor mensal do subsídio a pagar; e

V – valor total de juros a ser subsidiado.

§ 2º A SEDEC poderá requerer informações adicionais às estabelecidas nos incisos do § 1º deste artigo, a fim de efetuar o devido registro orçamentário e contábil bem como o acompanhamento necessário, inclusive para atendimento das demandas de órgãos de controle.

§3º Não havendo insuficiência ou contestação de informações por parte da SEDEC, os reembolsos requeridos pelos agentes do Sistema Financeiro Estadual, até dois dias úteis após o décimo quinto dia de cada mês, serão efetuados até o último dia útil do mesmo mês.

§4º. Para fins de controle do Fluxo de Caixa, a SEDEC remeterá à Secretaria da Fazenda, mensalmente, demonstrativo atualizado com as estimativas mensais futuras de ressarcimento dos juros remuneratórios, com base nas operações já contratadas e ativas no âmbito do Programa JURO ZERO RS.

Art. 9º - Todas as operações subsidiadas pelo Programa JURO ZERO RS, serão publicadas por meio digital, observando a Lei Geral de Proteção de Dados vigente.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 1 de fevereiro de 2023.

Deputado(a) Carlos Búrigo

Deputado(a) Edilson Brum

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dos pares, tem por objetivo a criação do Programa Juro Zero RS, cuja finalidade consiste em subsidiar os juros remuneratórios das operações de empréstimos feitas pelos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que exerçam atividade industrial ou mercantil, no Estado do Rio Grande do Sul.

Este Projeto de Lei é formulado em razão do sucesso do Programa Juro Zero RS, criado através do Decreto Estadual nº 56.330, de 19 de janeiro de 2022 e, portanto, busca tornar este programa em uma política permanente do Estado.

Os recursos para a manutenção e permanência do Programa são oriundos do FUNDOPEM/RS, previsto no art. 17, §1º da Lei nº 15.642, de 31 de maio de 2021 e de parte do lucro líquido do exercício da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado, do BADESUL Desenvolvimento – Agência de Fomento S.A, apurados anualmente.

Desta forma, não há dispêndio de recursos por parte do Estado, uma vez que estas instituições são superavitárias e voltadas ao fomento da atividade econômica.

O projeto prevê a criação de um Conselho de Supervisão que definirá anualmente os valores de repasse para cada tipo de empresa (microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte), os prazos de carência e amortização, a taxa dos juros remuneratórios e a data limite para a concessão das operações de crédito com juros subsidiados pelo JURO ZERO RS.

Desta forma, encaminhamos o presente Projeto de Lei solicitando a análise e aprovação desta Casa Legislativa.

Sala das Sessões, 1 de fevereiro de 2023.

Deputado(a) Carlos Búrigo

Deputado(a) Edivilson Brum